Güncel Fıkhi Problemler

Çalışma Dosyası

09. Hafta • Kurban, zekâtın sarf yerleri ve helâl gıda

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Haftanın Özeti
Çalışma Paketi
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar
- Karşılaştırma ve İlişki Tabloları
- 5 Dakikalık Hızlı Tekrar
- Terimler ve Eserler

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar
20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test
Cevap Anahtarı

Haftanın Özeti

Kurban tartışmasının çıkış noktası, ihtiyaç sahibinin etten önce kira, fatura veya giysi için paraya ihtiyaç duyabilmesidir. Maddi yardımın yararı ile kurban ibadetinin geçerlilik şartı ayrı değerlendirilir. Kurbanın **taabbüdî** niteliği, temel biçiminin dinî emre dayanmasını ifade eder. Kaşıkçı'ya göre para vermek ihtiyaç sahibine faydalı olabilir. Bununla birlikte kurban kesim vakti içinde salt para bağışıyla kurban ibadeti yerine gelmez. Hac 22/37'de takvanın öne çıkarılması, kesim şartını kaldırmaz.[1]

Hac 22/37

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Suat Yıldırım Meali

Fakat onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Lâkin O'na ulaşan tek şey, kalplerinizde beslediğiniz takvâdır, Allah saygısıdır. O bu hayvanları size âmâde kıldı ki, sizi doğru yola eriştirdiği için O'nun yüceliğini ilan edesiniz. Öyleyse güzel davrananları müjdele![2]

Koyun veya keçi bir kişi adına, sığır veya deve en çok yedi kişi adına kesilir. Bayram namazı kılınan yerlerde kesim vakti bayram namazından sonra başlar. Kesim sırasında hayvana eziyet

---

1 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 9. hafta, kurban, zekât ve helâl gıda bahisleri. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?, 12.07.2017. Kaynağı aç İhmal sebebi ile kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır?, 12.07.2017, Hanefî hükmü. Kaynağı aç

2 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, s. 556, Hac 22/37. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an Portalı. Kaynağı aç

edilmemesi, canı çıkmadan başının gövdeden ayrılmaması gözetilir. Kaşıkçı, başın erken ayrılması örneğini uygun kesim usulüne aykırı ve mekruh sayar. Bu hüküm ile etin haram sayılması ayrı değerlendirilir. Hanefî görüşünde, yükümlülük şartlarını taşıdığı hâlde vakti kaçıran kişinin bedeli yoksula vermesi, vaktinde kesim yerine para bağışlama izni vermez.[3]

Zekâtın miktarı ile kime ve nereye harcanacağı ayrı sorulardır. Tevbe 9/60 sekiz **sarf yeri** sayar. **Müellefe-i kulûb**, kalpleri İslâm'a ısındırılacak kimseler için ayrılan paydır. Kaşıkçı, Hz. Ömer'in önceki bazı tahsislere itirazını toplumun güçlenmesiyle o desteğin şartlarının değişmesine bağlar. Belirli kişiye yapılan ödemenin sona ermesi ile ayetteki sınıfın kaldırılması ayrı yorumlardır. Fıkıh literatüründe payın devamı konusunda farklı görüşler vardır.[4]

Tevbe 9/60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Zekâtlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere, kalpleri İslâma ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).[5]

Temlik, malın mülkiyetini hak sahibine geçirmektir. Vekil bir kurum parayı uygun alıcılara ulaştırabilir. Kurumun parayı kendi genel giderine veya ortak hizmete harcaması farklı bir işlemdir. **Fî sebîlillâh**ın kapsamını geniş yorumlayan Kaşıkçı, gerçek ihtiyaca yönelik su kuyusu, öğrenci yurdu veya eğitim desteği gibi örnekleri tartışır. Bu görüş her iyi amaçlı harcamaya otomatik olarak uygulanmaz. Kaşıkçı, gayrimüslim yoksulları da kapsayan bir yorum savunur. Yaygın Hanefî görüşü daha dardır. Genel hayır ve sadaka ile zekâtın sarf şartları ayrı değerlendirilir.[6]

Editöryal Destek. Din İşleri Yüksek Kurulu, kurumun vekil olarak zekâtı uygun hak sahiplerine ulaştırmasını kabul eder. Kurumun cami, okul veya su gibi ortak hizmetlerin maliyetini zekâttan

---

3 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 9. hafta, kurban, zekât ve helâl gıda bahisleri. Din İşleri Yüksek Kurulu, Vekâletle kurban organizasyonlarında uyulması gereken esas ve şartlar nelerdir?, küçükbaş ve büyükbaş payları. Kaynağı aç Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kaynağı aç Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kaynağı aç Din İşleri Yüksek Kurulu, Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?, 12.07.2017. Kaynağı aç İhmal sebebi ile kurban kesmeyen kimse ne yapmalıdır?, 12.07.2017, Hanefî hükmü. Kaynağı aç

4 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 9. hafta, kurban, zekât ve helâl gıda bahisleri. Mehmet Erkal, Zekât, sarf yerleri, temlik ve fî sebîlillâh bölümleri. Kaynağı aç Cengiz Kallek, Müellefe-i Kulûb, payın devamına dair görüşler. Kaynağı aç

5 Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, sağlanan nüsha, s. 324, Tevbe 9/60. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an Portalı. Kaynağı aç

6 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 9. hafta, kurban, zekât ve helâl gıda bahisleri. Mehmet Erkal, Zekât, sarf yerleri, temlik ve fî sebîlillâh bölümleri. Kaynağı aç Cengiz Kallek, Müellefe-i Kulûb, payın devamına dair görüşler. Kaynağı aç

karşılamasını aynı kapsamda değerlendirmez. Bu nedenle Kaşıkçı'nın su ihtiyacını karşılamaya yönelik geniş yorumu, Kurulun aracılık cevabıyla birleştirilmemelidir.[7]

Helâl gıdaya ulaşmada bir yerel çözüm geliştirmek ve mevcut ürünün üretimini araştırmak birlikte düşünülür. Et için hayvanın türü, kesim süreci ve kaynağı sorulur. Peynir mayası örneğinde Kaşıkçı, hükmü mayanın kaynağına ilişkin bilginin doğruluğuna bağlar. Bir satıcının olumlu cevabı, üretim sürecini gerçekten bilip bilmediğiyle birlikte değerlendirilir. Ambalaj yetmezse üreticinin yetkili birimine içerik ve işlem hakkında somut sorular yöneltilir.[8]

Editöryal Destek. Resmî Parmigiano Reggiano tanımı dana şirden mayasını belirtir. Bu bilgi, sözlü örnekte hangi ürünün kastedildiğini kanıtlamaz. E322 lesitinleri, E471 yağ asitlerinin mono ve digliseritlerini tanımlar. Bir katkı kodu maddenin türünü bildirir. Hammaddenin bitkisel veya hayvansal kaynağı ve üretim yöntemi ayrıca öğrenilir. Fıkıhta **istihâle**, maddenin başka bir mahiyet kazanmasıyla ilgilidir. **İstihlâk**ta ise maddenin bir karışım içindeki durumu değerlendirilir.[9]

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

- Bir yardımın ihtiyacı karşılaması ile belli bir ibadetin rüknünü yerine getirmesi iki farklı değerlendirmedir.
- Zekât payı bir kişiye süresiz gelir hakkı vermez. Örneğin müellefe vasfı kalmayan biri, yoksulsa başka bir sarf sınıfından değerlendirilebilir.
- Güvenilir bir kurum ihtiyaç sahiplerini araştırıp yardımı dengeli dağıtabilir. Dağıtım yetkisi, bütün kurum harcamalarının zekât sayılacağı anlamına gelmez.
- Helâl gıdada etiket, üreticinin açıklaması ve fiilî üretim şartı birlikte değerlendirilir.

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

Mesele	Ayrım	Sonuç
Kurban bedeli	Vakit içinde bağış / vakit kaçınca Hanefî telafisi	İlkinde kesim yerine geçmez. İkincisinde kalan yükümlülük ayrıca ele alınır.
Zekâtın kuruma verilmesi	Hak sahibine vekâleten teslim / genel hizmet gideri	Kurul ilkine izin verir. Ortak hizmet için Kaşıkçı'nın görüşü daha geniştir.
Gıda etiketi	Katkının kodu / hammadde ve üretim süreci	Kod katkıyı tanımlar. Kaynak ve işlem için üretim bilgisi aranır.

---

7 Din İşleri Yüksek Kurulu, Sivil toplum kuruluşlarına zekât verilebilir mi?, aracı kurum, zekâtın sarf yeri ve ortak hayır harcaması ayrımı. Kaynağı aç

8 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 9. hafta, kurban, zekât ve helâl gıda bahisleri.

9 Avrupa Birliği Resmî Gazetesi, C 202, 9.06.2023, s. 74, Parmigiano Reggiano tek belge, hammadde ve üretim yöntemi. Kaynağı aç Food Standards Agency, Approved additives and E numbers, E322 ve E471 satırları. Kaynağı aç Kâşif Hamdi Okur, İstihâle, fıkıh bölümü, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2020. Kaynağı aç Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 9. hafta, kurban, zekât ve helâl gıda bahisleri.

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

- Hac 22/37 takvayı, Tevbe 9/60 ise zekâtın sarf sınıflarını öne çıkarır.
- Su kuyusunun yararı ile zekâta uygunluğu ayrı sorulardır. Zekât dışı yardımlar da su ihtiyacını karşılayabilir.
- Lesitin ve E471 farklı katkılardır. Bir satıcının cevabının değeri üretim hakkında sahip olduğu bilgiyle ilgilidir.

Terimler ve Eserler

Terim veya eser	Anlamı ve konuyla ilişkisi
Taabbüdî (تَعَبُّدِيٌّ)	İbadetin temel biçiminin dinî emre dayanması.
Nisap (نِصَابٌ)	Mali yükümlülük için esas alınan alt varlık ölçüsü. Kurban ve zekâtın diğer şartları ayrı değerlendirilir.
Müellefe-i kulûb (مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبِ)	Kalpleri İslâm'a ısındırılacak kişilerle ilgili zekât sınıfı.
Fî sebîlillâh (فِي سَبِيلِ اللَّهِ)	Allah yolunda. Zekât harcamasında hangi faaliyetleri kapsadığı tartışılır.
Temlik (تَمْلِيكٌ)	Malın mülkiyetini hak sahibine geçirme.
İstihâle (اِسْتِحَالَةٌ) ve istihlâk (اِسْتِهْلَاكٌ)	İlki mahiyet değişimini, ikincisi karışım içindeki durumu konu alır.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

- Osman Kaşıkçı — 9. hafta anlatımı
- Suat Yıldırım meali ve Kral Suud Üniversitesi Kur'an Portalı
- Din İşleri Yüksek Kurulu — Sadaka ve vaktinde kesilemeyen kurban
- Din İşleri Yüksek Kurulu — Kurbanın hissesi, vakti ve kesim usulü
- TDV İslâm Ansiklopedisi — Zekât ve Müellefe-i Kulûb
- Din İşleri Yüksek Kurulu — Kuruluşlara zekât
- AB Resmî Gazetesi — Parmigiano Reggiano ürün tanımı
- Food Standards Agency — E322 ve E471 tanımları
- TDV İslâm Ansiklopedisi — İstihâle

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Her soruda tek doğru seçenek vardır. Cevap anahtarı dosyanın sonundadır.

1. Kurbanın taabbüdî niteliği neyi ifade eder?

A) Kesim şartlarının mali yardıma göre değişmesini

B) Kurban türünün yalnız yerel örfle seçilmesini

C) İbadetin temel biçiminin dinî emre dayanmasını

D) Her faydalı ödemenin kurban sayılmasını

2. Kurban ibadetinde kesimin maddî yönünün ötesinde hangi ahlâkî değer esastır?

A) Kurbanlık hayvanın ağırlığı

B) Kesim zamanının süresi

C) Hisse sahiplerinin sayısı

D) Takva

3. Kaşıkçı'ya göre kurban vakti içinde yalnız kurban bedelini bağışlamak ibadeti yerine getirir mi?

A) Bayram namazından sonra yapılınca kesim sayılır.

B) Kurban kesimiyle aynı hükmü taşır.

C) Yardım olur, kurban ibadeti yerine gelmez.

D) Bağış yalnız kurum aracılığıyla yapılırsa kesim sayılır.

4. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlarda kişi sayısı nasıl ayrılır?

A) Her ikisi en çok yedi kişi adına kesilir.

B) Her ikisi yalnız bir kişi adına kesilir.

C) Küçükbaş bir kişi, büyükbaş en çok yedi kişi adına kesilir.

D) Küçükbaş iki kişi, büyükbaş en çok dört kişi adına kesilir.

5. Bayram namazı kılınan bir yerde kurban kesim vakti ne zaman başlar?

A) Bayram gecesinin başlangıcında

B) Bayram günü fecr-i sâdıkla

C) Bayram namazından önce hutbe okununca

D) Bayram namazından sonra

6. Kesim usulünde hayvana karşı sorumluluk bakımından hangi davranış gözetilir?

A) Hayvanı daha hızlı hazırlamak için başını hemen ayırmak

B) Canı çıkmadan hayvanın başını gövdeden ayırmamak

C) Hayvanın canı çıkmadan yüzme işlemine başlamak

D) Hazırlığı hızlandırmak için hayvana eziyet edilmesini önemsememek

7. Hanefî görüşünde, yükümlü olduğu hâlde vakti içinde kurban kesmeyen kişinin o yıla ilişkin mali sorumluluğu nedir?

A) Bedelin tamamını kendisi için saklamak

B) Kurban bedelini gelecek yılın nisabına eklemek

C) Kurban bedelini yoksullara vermek

D) Bedeli yalnız kesim gideri olarak ayırmak

8. Tevbe 9/60 zekâtın kaç sarf sınıfını sayar?

A) Dört

B) Sekiz

C) On

D) Altı

9. Müellefe-i kulûb hangi zekât sınıfını ifade eder?

A) Kalpleri İslâm'a ısındırılacak olanları

B) Görevli zekât toplayıcılarını

C) Borçlarını ödeyemeyenleri

D) Yolda muhtaç kalmış yolcuları

10. Kaşıkçı, Hz. Ömer'in önceki bazı müellefe tahsislerine itirazını nasıl açıklar?

A) Zekâtın yalnız yolculara ayrılmasıyla

B) O kişilere destek verilmesini gerektiren şartların değişmesiyle

C) Bütün eski tahsislerin kalıcı hakka dönüşmesiyle

D) Tevbe 9/60'ın bütün hükümlerinin kaldırılmasıyla

11. Müellefe niteliği sona eren bir kişinin hâlâ yoksul olması neyi gösterir?

A) Ancak zekât görevlisi olarak desteklenebilir.

B) Eski payını süresiz almak zorundadır.

C) Başka bir sarf sınıfı açısından ayrıca değerlendirilebilir.

D) Bütün zekât sınıflarının dışında kalır.

12. Zekâtta temlik ne anlama gelir?

A) Malın mülkiyetini hak sahibine geçirmek

B) Yardımı verenin mülkiyetinde saklamak

C) Malın zekât oranını hesaplamak

D) Kurbanın kesim vaktini belirlemek

13. Din İşleri Yüksek Kuruluna göre bir kurum hangi durumda zekâta aracı olabilir?

A) Zekâtı yalnız kendi binasının yapımında kullandığında

B) Zekâtı vekil olarak uygun hak sahiplerine ulaştırdığında

C) Zekâtı alıcı belirlemeden su tesisine harcadığında

D) Zekâtı doğrudan kendi genel bütçesine kattığında

14. Su kuyusu örneğinde Kaşıkçı'nın görüşü ile Din İşleri Yüksek Kurulunun yaklaşımı nasıl ayrılır?

A) Kaşıkçı gerçek ihtiyaca yönelik ortak hizmeti kapsayabilir, Kurul bunu zekât harcaması saymaz.

B) Kurul kuyu yapımını uygun görür, Kaşıkçı yalnız elden nakit dağıtımı kabul eder.

C) Her iki görüşte de kurumun bütün su giderleri zekâttır.

D) Her iki görüşte de su ihtiyacı için başka tür yardımlar yapılamaz.

15. Gayrimüslim yoksullara yardım konusunda hangi iki uygulamanın şartları ayrı değerlendirilir?

A) Zekât ve genel sadaka

B) Fıtır sadakası ve kurban

C) Temlik ve müellefe-i kulûb

D) Nisap hesabı ve zekât oranı

16. Bir peynir mayası hakkında şartlı hüküm verilirken önce hangi bilgi doğrulanır?

A) Peynirin ilk hangi markette satıldığı

B) Peynirin ambalajının hangi renkte olduğu

C) Ürünün hangi öğünde tüketildiği

D) Mayanın gerçekten hangi kaynaktan elde edildiği

17. Helâl et için ürünün kaynağı araştırılırken hangi bilgiler birlikte değerlendirilir?

A) Hayvanın ağırlığı, paketin hacmi ve ürünün fiyatı

B) Hayvanın türü, kesim süreci ve etin kaynağı

C) Ürünün satış noktası, etiket rengi ve saklama kabı

D) Paketleme tarihi, satış fiyatı ve markanın yaygınlığı

18. Bir E kodunu görmek ürünün helâlliğini tek başına neden belirlemez?

A) Kod yalnız paketin boyutuna göre değişir.

B) Aynı kod her ülkede mutlaka başka bir katkıyı belirtir.

C) Katkı kodu yalnız ürünün satış fiyatını gösterir.

D) Katkının hammaddesi ve üretim yöntemi ayrıca araştırılır.

19. Gıda fıkhında istihâle ile istihlâk hangi iki incelemeyi ayırır?

A) Mülkiyet geçişini ve zekât oranını

B) Satış fiyatını ve alış miktarını

C) Kesim vaktini ve bayram süresini

D) Maddenin mahiyet değişimini ve karışım içindeki durumunu

20. Satıcının “helâl” cevabı üretimi açıklamıyorsa hangi bilgiye ulaşmak gerekir?

A) Yetkili üreticiden içerik ve işlem bilgisine

B) Müşterilerin ürünü kaç kez satın aldığına

C) Sadece marketin açık olduğu saatlere

D) Yalnız markanın reklamına

Cevap Anahtarı

1–C 2–D 3–C 4–C 5–D 6–B 7–C 8–B 9–A 10–B
11–C 12–A 13–B 14–A 15–A 16–D 17–B 18–D 19–D 20–A